

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5742/2538

บริษัท ซาทชิแอนด์ซาทชิ แอ็ดเวอร์ไท
ซิ่ง จำกัด

โจทก์

บริษัท เบอร์ลีย์คเกอร์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84 (1), มาตรา 142, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ร่วมกันว่าจ้างโจทก์จัดการโฆษณาสินค้าโดยระบุรายการสินค้าที่โฆษณาเป็นภาษาอังกฤษว่าMEOBATH ซึ่งโจทก์แปลเป็นภาษาไทยว่าแชมพูมีโอ และโจทก์นำสืบว่าจำเลยว่าจ้างโจทก์โฆษณาสินค้าคือแชมพูยี่ห้อมีโอ โดยแปลภาษาอังกฤษคำว่าMEOBATHเป็นภาษาไทยว่าแชมพูมีโอ จำเลยนำสืบโดยอ้างใบเรียกเก็บเงินซึ่งระบุว่าสินค้าที่ให้โจทก์โฆษณานั้นมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าMEOBATH แต่จำเลยแปลเป็นภาษาไทยว่ามีโอกาซ ซึ่งแปลว่าสบู่เหลวดังนี้ถือได้ว่าจำเลยนำสืบรับว่าสินค้าที่โจทก์รับโฆษณาคือสินค้าที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าMEOBATH แม้โจทก์และจำเลยจะแปลเป็นภาษาไทยต่างกันแต่ก็เป็นสินค้าอย่างเดียวกันนั่นเองจึงฟังได้ว่าจำเลยว่าจ้างโจทก์โฆษณาสินค้าตามฟ้องหาใช่เป็นการนำสืบข้อเท็จจริงต่างจากฟ้องไม่ วันเดือนปีใดตรงกับวันอะไรนั้นเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปคู่ความไม่ต้องนำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา84(1)ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์ยกขึ้นวินิจฉัยเองว่าวันสุดท้ายของกำหนดอายุความ2ปีตรงกับวันอาทิตย์หยุดราชการจึงชอบแล้ว ที่จำเลยที่2และที่3ฎีกาว่าจำเลยที่3เป็นเพียงกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่2จำเลยที่3จึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัวนั้น

จำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้ให้การต่อสู้ไว้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณกลางปี 2529 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ผลิต แชมพูยี่ห้อมิโอ (MEO) และจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ได้ว่าจ้างโจทก์ให้โฆษณาสินค้าดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ 1,315,235.28 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 1,169,098.03 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องใบแจ้งหนี้ตามฟ้องเป็นใบแจ้งหนี้ที่ไปถึงจำเลยที่ 2 ไม่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด งานที่จำเลยที่ 1 เคยว่าจ้างโจทก์นั้นจำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าสินจ้างให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว คดีโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 2 มีสภาพเป็นบริษัทร้างและนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครได้ขีดออกจาทะเบียนแล้วโจทก์มิได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ยอมรับว่าเป็นเจ้าของผู้ผลิต แต่ไม่เคยว่าจ้างโจทก์ให้โฆษณาสินค้าแชมพูยี่ห้อมิโอ (MEO) ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 แต่อย่างใดและไม่เคยตกลงให้เคยตกลงให้โจทก์เสนองานโฆษณาตามฟ้องต่อจำเลยที่ 1 ทั้งไม่เคยอนุมัติงานโฆษณาดังกล่าวของโจทก์โจทก์ไม่เคยดำเนินการโฆษณาแชมพู

ยี่ห้อมิโอ (MEO) ตามสื่อโฆษณาต่าง ๆ โจทก์จึงไม่มีสิทธิออกใบแจ้งหนี้ไปยังจำเลย
ที่ 2 และที่ 3 ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 504,695.53 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระหนี้จำนวน
1,151,452.30 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับ
แต่วันที่ 30 ธันวาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ นอกจากนี้แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 2 และที่ 3 ข้อ
แรกว่า โจทก์บรรยายฟ้องไว้โดยแจ้งชัดว่าจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันว่าจ้างโจทก์ให้
จัดการทำโฆษณาแชมพูยี่ห้อมิโอแต่พยานโจทก์เบิกความว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันว่า
จ้างโจทก์ให้จัดการทำโฆษณาสบู่เหลวยี่ห้อมิโอเป็นการนำสืบข้อเท็จจริงแตกต่างไป
จากฟ้อง จึงไม่อาจรับฟังได้นั้น เห็นว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะส่วน
ตัวและในฐานะกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกันว่าจ้างโจทก์จัดการ
โฆษณาสินค้าในกิจการค้าแชมพูยี่ห้อมิโอ ปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11 ซึ่งระบุรายการสินค้าที่โฆษณาเป็นภาษาอังกฤษว่า MEO
BATH ซึ่งโจทก์แปลเป็นภาษาไทยว่า แชมพู มิโอ โจทก์นำสืบว่าจำเลยทั้งสามว่าจ้าง
โจทก์โฆษณาสินค้า คือแชมพู ยี่ห้อมิโอ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ถึง 6 ตาม

เอกสารดังกล่าวแปลภาษาอังกฤษคำว่า MEO BATH เป็นภาษาไทยว่า แชมพูมีโอ
จำเลยทั้งสามนำสืบโดยอ้างใบเรียกเก็บเงินเอกสารหมายเลข 1 (30 แผ่น) เป็นพยาน
ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวก็ระบุว่าสินค้าที่ให้โจทก์โฆษณา นั้นมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า MEO BATH แต่จำเลยทั้งสามแปลเป็นภาษาไทยว่า มีโอบาซ และจำเลยที่ 3 เบิก
ความว่า แปลว่าสบู่เหลว เห็นว่า จำเลยทั้งสามนำสืบรับว่าสินค้าที่โจทก์รับโฆษณา
คือสินค้าที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า MEO BATH แม้โจทก์และจำเลยทั้งสามจะแปล
เป็นภาษาไทยต่างกัน แต่ก็ยังเป็นสินค้าอย่างเดียวกันนั่นเอง ฉะนั้นข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่าจ้างโจทก์โฆษณาสินค้าตามฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาต่อไปว่า ใบแจ้งหนี้เอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 1 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2530 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องชำระตามที่แจ้งภายใน 30 วัน เมื่อนับ
ตั้งแต่วันครบกำหนดถึงวันฟ้องคือวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 เกิน 2 ปี คดีจึงขาดอายุ
ความในชั้นสืบพยาน ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าวันสุดท้ายของกำหนดอายุความ 2 ปี
ตรงกับวันอาทิตย์หยุดราชการ การที่ศาลอุทธรณ์ยกขึ้นวินิจฉัยเองไม่ชอบ เห็นว่า วัน
เดือนปีใดตรงกับวันอะไรนั้นเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่ทั่วไป คู่ความไม่ต้อง
นำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84(1) ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์
ยกขึ้นวินิจฉัยจึงชอบแล้ว

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาข้อสุดท้ายว่า จำเลยที่ 3 เป็นเพียงกรรมการผู้จัดการ
ของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวนั้น ฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่
3 ในข้อนี้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว
โดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

(สถิตย์ ไพเราะ-พรัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ